

특정 비위행위 징계 불감경 제도 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	개 선 1	-	-	-	-	사 전
업무유형	인 사 · 노 무 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☒☒는 인사업무에 대한 처리기준을 「인사관리규정」으로 정하여 운영하고 있으며, ◆실은 사규의 제·개정 등 관리 업무를 담당하고 있다.
- 성범죄, 횡령·배임, 음주운전 등 특정 비위행위는 행위자 본인뿐만 아니라 소속회사나 기관에도 부정적인 영향을 끼치는 것으로 준정부 및 공공기관에서는 이와 같은 비위행위에 대하여 징계의 감경을 할 수 없도록 「공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침」에 규정하고 있다.
 - 한편, ☒☒는 정부의 신재생에너지 확대 정책에 부응하여, 친환경 신재생에너지인 ☒를 통해 전기와 열을 생산·공급함으로써 ㄱ시를 중심으로 한 지역의 에너지를 공급하는 공익적 성격의 사업을 수행하고, ♀♀이 *%를 출자하고 있는 회사라는 점을 감안하면 「공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침」에 준하여 특정 비위행위에 대한 징계불감경 제도를 도입할 필요성이 상당하다.
- 그런데 「인사관리규정」 제28조의 3(징계양정)에 따르면, 징계를 양정할 때에는 징계 대상자의 평소의 소행, 근무성적, 공적 및 포상실적, 개전의 정(改悛의 情), 과거의 징계 사실의 유무 등을 충분히 고려하여야 한다면서 금품·향응 수수 및 업무상 횡령·배임, 직장내 성폭력 및 성희롱 등에 대하여는 징계양정을 ‘엄격하게’ 적용한다고 규정하고 있어 그 기준이 모호하고 주관적이기 때문에 상기 비위행위에 대한 징계양정 시 감경 될 여지가 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다.
- ❖ (관계기관 의견) ◆실은 감사 지적사항을 받아들이면서, 향후 관련 규정을 개정 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

☒☒ 사장은 「공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침」 제16조(징계의 감경) 등을 참조하여 「인사관리규정」 내 징계 감경 조항을 개정하시기 바랍니다.(개선)

조치부서	◆실
관련부서	